

	PROMESA DE COMPRAVENTA URBANIZACIÓN SAN MIGUEL LOTES URBANIZADOS CONTRATO NÚMERO 052	
---	---	---

PROMESA DE COMPRAVENTA

CUANTIA:	CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$130.192.851)
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:	AGOSTO 01 DE 2025
LUGAR DE CELEBRACIÓN:	ROZO, PALMIRA – VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL INMUEBLE

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	LOTE DE TERRENO NÚMERO 6, QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO URBANIZACIÓN SAN MIGUEL
MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	ROZO, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIA GLOBAL	378-285304

Entre los suscritos a saber:

1. La señora LEIDY ESMERALDA SOLARTE MAVISOY, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.308.996; quien obra en calidad de representante legal de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GH S.A.S., identificada con N.I.T. 901.827.298-6 y matrícula mercantil 1219065-16, cuyo domicilio se encuentra en el Municipio de Cali (Valle del Cauca), sociedad que en adelante se denominará la PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, y además desarrolladora, promotora, constructora y comercializadora del proyecto denominado URBANIZACIÓN SAN MIGUEL.
2. El (La) señor(a) WILLIAM ERNESTO ROJAS CAICEDO, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 94.526.871 de Cali, domiciliado(a) y residente en Rozo, quien en adelante se denominará LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA.

Han acordado libre y espontáneamente celebrar el presente CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, que se regirá por lo establecido en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, se obliga a vender a favor de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, el siguiente bien inmueble: EL LOTE DE TERRENO RESIDENCIAL NÚMERO 6 CON UNA AREA SUPERFICIARIA DE 161,86 MTS², EL CUAL FORMA PARTE DE LA URBANIZACIÓN SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. El lote de terreno objeto del presente contrato se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria de mayor extensión número 378-285304, de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Palmira (Valle del Cauca) y ficha catastral global número 00010000002106150000000000.

PARÁGRAFO PRIMERO - ACEPTACIÓN DE CUERPO CIERTO: No obstante, la mención de la cabida y linderos del lote de terreno prometido, la futura venta se realizará como cuerpo cierto junto con todas sus anexidades, usos y costumbres.

PARÁGRAFO SEGUNDO- LINDEROS GENERALES: LOTE DE TERRENO NÚMERO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA), CON UN ÁREA DE 24.264 METROS CUADRADOS, cuyos linderos se encuentran descritos en la Escritura Pública # 3914 de fecha 25 de octubre del 2024 otorgada en la notaría segunda de Palmira. El inmueble de mayor extensión se identifica con la matrícula inmobiliaria 378-285304 y número predial global 00010000002106150000000000.

CLAUSULA SEGUNDA – TRADICION O MODO DE ADQUIRIR: LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, adquirió el lote de terreno descrito anteriormente como aporte a la sociedad mediante la escritura pública número # 3914 de fecha 25 de octubre del 2024 otorgada en la notaría segunda de Palmira, debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 378-285304 de la oficina de instrumentos públicos de Palmira.

CLAUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total convenido por las partes como contraprestación de la venta del lote de terreno objeto del presente contrato, es la suma de: **CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$130.192.851)** que LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, se obliga a pagar a LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR, EN PESOS COLOMBIANOS	ORIGÉN DE LOS RECURSOS	FECHA DE PAGO
CUOTA INICIAL	UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000)	RECURSOS PROPIOS	5/08/2025
CUOTA INICIAL	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MCTE (\$9.519.600)	RECURSOS PROPIOS	5/10/2025

PAGO 1	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/11/2025
PAGO 2	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/12/2025
PAGO 3	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/01/2026
PAGO 4	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/02/2026
PAGO 5	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/03/2026
PAGO 6	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/04/2026
PAGO 7	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/05/2026
PAGO 8	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/06/2026
PAGO 9	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/07/2026
PAGO 10	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/08/2026
PAGO 11	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/09/2026
PAGO 12	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/10/2026
PAGO 13	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/11/2026
PAGO 14	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/12/2026

PAGO 15	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000)	RECURSOS PROPIOS	5/01/2027
PAGO 16	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/02/2027
PAGO 17	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/03/2027
PAGO 18	ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$11.391.084)	RECURSOS PROPIOS	5/04/2027
PAGO 19	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/05/2027
PAGO 20	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/06/2027
PAGO 21	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/07/2027
PAGO 22	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/08/2027
PAGO 23	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/09/2027
PAGO 24	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/10/2027
PAGO 25	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/11/2027

PAGO 26	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/12/2027
PAGO 27	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/01/2028
PAGO 28	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/02/2028
PAGO 29	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/03/2028
PAGO 30	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/04/2028
PAGO 31	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/05/2028
PAGO 32	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/06/2028
PAGO 33	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/07/2028
PAGO 34	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/08/2028
PAGO 35	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/09/2028
PAGO 36	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/10/2028

PAGO 37	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/11/2028
PAGO 38	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/12/2028
PAGO 39	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/01/2029
PAGO 40	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/02/2029
PAGO 41	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/03/2029
PAGO 42	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/04/2029
PAGO 43	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/05/2029
PAGO 44	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/06/2029
PAGO 45	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/07/2029
PAGO 46	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/08/2029
PAGO 47	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/09/2029

PAGO 48	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.493.193)	RECURSOS PROPIOS	5/10/2029
---------	---	---------------------	-----------

PARÁGRAFO PRIMERO: LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, se obliga a pagar los dineros antes descritos a favor de la Sociedad CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GH S.A.S, a través de consignación en la cuenta de ahorros número 82900016830, de Bancolombia o directamente en la oficina de la misma.

La parte compradora se compromete, irrevocablemente, a enviar el soporte de cada pago y/o transferencia al correo: Construccionesyproyectosgh@gmail.com. Los aquí firmantes declaran conocer que los pagos no realizados en la cuenta designada por la PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, no serán reconocidos como cumplimiento de las obligaciones pactadas en esta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de incumplimiento de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA en los pagos anteriormente descritos, se procederá de la siguiente forma:

1. LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, pagará a LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA un interés moratorio mensual a la tasa máxima legal vigente al momento de la mora.
2. Los pagos que realice LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, serán aplicados primero a los intereses que tengan pendientes de cancelar y el excedente se abonará al precio del lote prometido en venta.
3. **RESOLUCIÓN IPSO FACTO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO:** Sin perjuicio de lo anterior, LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, faculta, sin necesidad de intermediación judicial a LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, para dar por terminado de manera unilateral el presente contrato por incumplimiento en el pago del precio pactado, sin que haya lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1937 del Código Civil, al cual renuncian las partes. Por lo tanto, LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA podrá ofrecer y negociar los bienes inmuebles prometidos en venta, al siguiente día de la notificación a LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA de la terminación unilateral del contrato, en consecuencia, LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, entregará a LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, los dineros del anticipo en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días hábiles, deduciendo de los mismos el valor exigible de la penalidad de que trata la cláusula "DÉCIMA PRIMERA" del presente contrato. La devolución de estos dineros se hará sin indexación alguna o cobro de intereses de ninguna naturaleza. El pago será nominal por el mismo valor depositado por LA PARTE

PROMETIENTE COMPRADORA, aplicando las deducciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO TERCERO: LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, ha identificado el lote de terreno material de la presente negociación y declara conocer a cabalidad el proyecto denominado URBANIZACIÓN SAN MIGUEL, por lo que manifiesta su satisfacción y conformidad con el precio acordado y por lo tanto renuncia a cualquier acción extrajudicial o judicial por lesión enorme.

PARÁGRAFO CUARTO – ORIGEN DE FONDOS: LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, declara bajo la gravedad del juramento con la firma del presente contrato, que el origen de los recursos utilizados para prometer adquirir el bien inmueble objeto de este contrato, provienen de ocupación, oficio, profesión, actividad o negocio lícito. Así mismo declara bajo la gravedad del juramento que el origen de dichos recursos NO provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Por lo tanto, LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, quedará eximida de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta suministrada por LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA. De igual forma, LA PARTE PROMITENTE COMPRADORA se compromete a evitar que terceros efectúen depósitos o consignaciones a nombre suyo y en favor de la PROMITENTE VENDEDORA, cuyo origen de fondos provenga de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

PARÁGRAFO QUINTO - ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS. Según el leal saber y entender de **EL PROMITENTES COMPRADOR** no están pendientes, ni existe amenaza de litigios, investigaciones, acciones legales, demandas y/o procesos, en contra suya, de sus accionistas, representantes legales y/o administradores, por parte de autoridades colombianas o extranjeras, relacionados con el desarrollo de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal colombiana vigente.

PARÁGRAFO SEXTO: De común acuerdo las partes pactan que, en el caso de que **LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA** pague el valor total pactado por la venta antes de la fecha pactada en esta promesa, se podrá anticipar la firma de escritura pública de compraventa que perfecciona el presente contrato y la entrega del inmueble a partir de noviembre del 2027, ya que lo anterior puede modificar la fecha de entrega del inmueble pactada en la cláusula sexta del presente contrato, mediante otro sí firmado por las partes

CLAUSULA CUARTA: Las partes contratantes son personas capaces, obran conforme a la calidad indicada en la presente Promesa de Compraventa, de manera voluntaria, dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, y que actúan de forma racional y consciente sobre la base de lo establecido en la norma jurídica. En ese sentido sus manifestaciones de voluntad no adolecen de vicios, no han sido

objeto de artificios o engaños para inducir a la otra parte a otorgar su voluntad para la realización del negocio objeto de este contrato.

PARÁGRAFO: LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, manifiesta que antes de firmar el presente contrato de promesa de compraventa ha tenido el conocimiento de las características, condiciones y extensión superficiaria del lote de terreno el cual hace parte del proyecto denominado URBANIZACIÓN SAN MIGUEL del municipio de Palmira, de manera que se declara satisfecho.

CLAUSULA QUINTA – OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La escritura pública de compraventa que perfecciona el presente contrato, se otorgará a las 2:00 PM, del día 6 de Noviembre del 2029, en la Notaria Veintidós (22) de Cali o en la Notaria Segunda (2) de Palmira. Dicha fecha podrá anticiparse o prorrogarse previo acuerdo entre las partes prometientes, mediante “OTROSÍ” anexo al presente contrato. **Sin perjuicio de lo anterior, LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, NO otorgara la escritura pública de compraventa, en el caso que LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, no se encuentre a paz y salvo por concepto del pago del precio pactado por el inmueble prometido en venta.**

PARÁGRAFO: En todo caso LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, se obliga y garantiza la titularidad del derecho de dominio y declara expresamente que el lote de terreno prometido en venta lo transferirá, libre de todo gravamen, medidas cautelares, inscripciones de demandas, títulos de tenencia por escritura pública, condiciones resolutorias, nulidades, censo, anticresis, usufructos y demás limitaciones al dominio.

CLAUSULA SEXTA – ENTREGA MATERIAL: LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, efectuara entrega material del lote de terreno prometido en venta a LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA a las 2:00 PM, del día 06 de noviembre del 2029. No obstante, el señalamiento de este plazo LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, gozará de un plazo adicional, para efectuar la entrega del lote de terreno, sin que ello sea entendido como incumplimiento del contrato, ni genere ninguna sanción, en el caso que LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, presente contingencias propias de la actividad de Construcción y adecuación de las zonas comunes.

PARÁGRAFO PRIMERO: La entrega material del lote de terreno prometido en venta se hará constar por acta suscrita por LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA y COMPRADORA.

CLAUSULA SEPTIMA – GASTOS DE LAS PARTES CONTRATANTES: Las partes prometientes pactan los siguientes gastos:

Sera a cargo de LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, los siguientes:

1. El pago del impuesto predial unificado hasta la fecha de entrega del bien inmueble.

2. El cincuenta por ciento (50%) del costo de los derechos notariales que se causen por la futura venta.

Sera a cargo de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, los siguientes:

1. El pago del impuesto predial, unificado a partir del día siguiente de la fecha de entrega del bien inmueble.
2. El cincuenta por ciento (50%) del costo de los derechos notariales que se causen por la futura venta.
3. El 100% de los gastos de la boleta fiscal y derechos registrales.
4. La totalidad del pago en caso de contribuciones por valorización o plusvalía.

PARÁGRAFO: LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, se obliga antes del día del otorgamiento de la escritura pública a entregar a LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, los gastos que le corresponden de los derechos notariales, boleta fiscal y derechos registrales, incluyendo los costos de la mensajería, con el objetivo de inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo la escritura pública de compraventa del lote de terreno.

CLAUSULA OCTAVA - CONDICIONES GENERALES: La presente negociación tiene las siguientes condiciones generales, las cuales reconoce y acepta LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA:

1) El proyecto denominado URBANIZACIÓN SAN MIGUEL se encuentra bajo la modalidad de desarrollo progresivo, es decir, el vendedor entrega el lote de terreno y el comprador bajo su propia iniciativa construye. Así mismo se deja claro que los lotes de terreno que forman parte de la URBANIZACIÓN SAN MIGUEL, no se encuentran, ni serán sometidos al régimen de propiedad horizontal, precisando que es una urbanización abierta. 2) Los gastos de adecuación y estudio de suelo del lote de terreno prometido en venta serán a cargo de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA. 3) LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, antes de dar inicio a la construcción deberá tramitar la licencia de construcción. 4) LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, a su propia costa y riesgo es la única responsable de la obra de construcción a ejecutar en el lote de terreno prometido en venta. 5) Según lo establecido en anexo que forma parte integral del presente contrato, LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, presenta la propuesta de fachada unificada para tener en cuenta al momento de construir sobre el lote de terreno. Dejando claro que es una sugerencia arquitectónica, de carácter voluntario que puede asumir LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA al momento de construir. 6) No se permite dejar ladrillo a la vista en las fachadas laterales y posterior de la casa a construir. 7) Cada futuro propietario reconoce y acepta las servidumbres de las redes de servicios públicos domiciliarios. 8) LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, asume los costos de instalación de los servicios públicos y deberá suscribir los

contratos con cada una de las empresas prestadoras. 9) LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, no será responsable de la instalación y mantenimiento de los servicios públicos. 10) LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, entregará el lote de terreno prometido en venta con los puntos de conexión de los servicios públicos básicos (Acueducto, Alcantarillado y Energía). 11) Por diseño las redes de energía son áreas. 12) Cada propietario se obliga a mantener el lote de terreno sin escombros y debidamente podado. 13) LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, entregará el lote de terreno mediante un acta suscrita por ambas partes en la cual se deja constancia de los puntos o mojones que limitan los linderos, por lo tanto, cada propietario debe respetar los linderos con los predios vecinos y en el caso tal, con las zonas verdes públicas. 14) En los lotes de terreno de uso residencial sólo se podrán construir casas de habitación para vivienda familiar y en caso de los lotes de terreno comerciales, se deben construir locales para uso comercial de bajo impacto, sin incurrir en actividades que afecten la tranquilidad y convivencia de la urbanización. 15) Las vías internas y zonas verdes son de carácter público, por lo tanto, serán cedidas y entregadas a título gratuito al municipio de Palmira, según lo establecido en la licencia urbanística otorgada para el proyecto. 17) Los planos de ventas, maquetas, etc., son una representación artística del proyecto, y que se pueden presentar diferencias en el diseño, colores, formas, dimensiones y texturas. Por lo tanto, no dan lugar a ningún tipo de reclamo sobre lo mostrado en éstos, contra lo entregado finalmente. ———

CLAUSULA NOVENA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes prometientes pactan que el presente contrato se termina de manera unilateral, sin requerimiento judicial por las siguientes causales: A) Por la muerte de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA. B) Incapacidad Mental o física que haga imposible el cumplimiento del objeto contractual por parte de PROMETIENTE COMPRADORA. C) Por haberse denunciado legalmente la desaparición de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA D) Por la causal de que trata la cláusula “TERCERA” – PARÁGRAFO SEGUNDO – NUMERAL 3), del presente contrato. E) En el caso que la autoridad competente revoque las licencias o permisos del Proyecto Urbanístico PARÁGRAFO: Al momento de terminación del contrato se procederá de la siguiente manera: 1) En el caso del fallecimiento de LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, sus herederos o cónyuge supérstite podrán reclamar los dineros entregados como anticipo del precio de los inmuebles prometidos en venta, teniendo en cuenta las proporciones adjudicadas en el trámite o proceso de sucesión o en su defecto manifestando la intención de seguir en adelante con el presente negocio inmobiliario. 2) En el caso de la incapacidad física o mental de LA PARTE PROMETIENTE PARTE COMPRADORA, se hará la devolución de los dineros entregados como anticipo del precio de los inmuebles prometidos en venta a la persona o administrador que designe el Juez. 3) Las partes pactan que, para la devolución de los dineros entregados como anticipo del precio de los inmuebles prometidos en venta, inclusive por orden judicial, serán entregados a LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA en un término de noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 4) LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA realiza la devolución de los dineros entregados como anticipo del precio de los inmuebles prometidos en venta sin intereses o

indexación alguna. En los presentes casos y la terminación generada por caso fortuito o fuerza mayor, no habrá ninguna clase de penalidad, ni de perjuicios para las partes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato también terminará En el evento en que la parte compradora o alguno de sus accionistas, socios, empleados, colaboradores, administradores y/o representantes legales, sean incluidos en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT/FPADM), tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y de cualquier otra lista vinculante asociado al LA/FT/FPADM. Así como también se terminará el contrato en el evento en que la parte compradora sea vinculados como sujetos activos dentro de procesos de carácter penal, fiscal, disciplinario, civil, comercial, administrativo, y/o de cualquier índole, relacionados con el desarrollo de actividades vinculadas al lavado de activos, financiación al terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT/FPADM).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos de la disposición anterior, la parte compradora autoriza a LA PROMITENTE VENDEDORA para que realice las consultas y controles establecidos en los términos de su política de prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT/FPADM) para verificar en las fuentes que considere necesarias, la información suministrada por EL (LA, LOS, LAS) PROMITENTES COMPRADOR (A, ES, AS) en desarrollo del presente Contrato, tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y de cualquier otra lista vinculante asociado al LA/FT/FPADM.

CLAUSULA DECIMA - MERITO EJECUTIVO: El presente documento constituye merito ejecutivo para todos los efectos legales y las partes intervinientes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y manifiestan que renuncian a los requerimientos para la constitución en mora. En caso de diferencias entre las partes el domicilio se fija en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y será el juez ordinario que conozca de la controversia.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - SANCIÓN PECUNIARIA: LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA Y COMPRADORA establecen para el caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en este instrumento, una multa sin requerimiento judicial por la suma equivalente al 10 % del valor total del contrato, más los gastos de comisión de la venta en los haya incurrido LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MODIFICACIONES Y VALIDEZ: Las partes de común acuerdo podrán efectuar modificaciones a la presente promesa de compraventa, mediante otro si que requiere para su validez solo la firma de LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA y COMPRADORA, sin necesidad de ser

autenticadas y sin reconocimiento de firmas y/o contenido ante notario público, declarando que son las mismas que utilizan en sus actos públicos y privados.

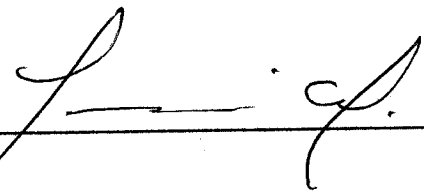
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESIÓN: Cualquier cesión que requiera la parte promitente compradora requerirá de autorización expresa de la promitente vendedora. La parte promitente vendedora podrá ceder su posición contractual si en el desarrollo del proyecto se generan cambios respecto del derecho de dominio del inmueble.

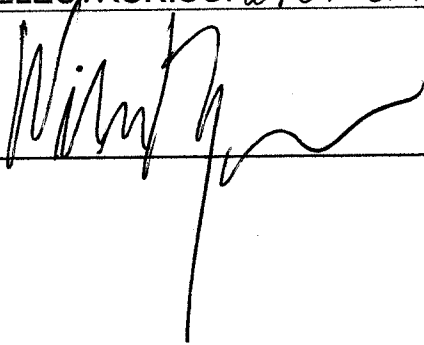
CLAUSULA DÉCIMO CUARTA - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con el Decreto 358 de 2020 y la resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, LA PROMITENTE VENDEDORA entregará a LA PARTE COMPRADORA la respectiva factura de venta a cuenta del negocio objeto de este Contrato en la dirección de correo electrónico indicada en el presente Contrato en los términos del artículo 616-1 del Estatuto Tributario. EL (LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) contará con tres (3) días calendario, contados a partir del envío de la factura por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA, para informar a esta última el acuse de recibo y/o el rechazo de la misma; EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) podrá manifestar su rechazo en documento separado físico o electrónico; una vez transcurrido el término recién mencionado LA PROMITENTE VENDEDORA entenderá para todos los efectos que la factura de venta ha sido recibida y aceptada por el EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES); todo lo cual EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(n) conocer y aceptar.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones que sean necesarias en desarrollo del presente contrato se hará de la siguiente manera: Si son dirigidas a LA PARTE PROMETIENTE VENDEDORA, mediante comunicación escrita que deberá ser entregada en la oficina de la sociedad CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GH S.A.S, o en su defecto al correo electrónico que se cita en el presente contrato, y si la comunicación es dirigida a LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, se enviará por correo certificado a la dirección o en su defecto al correo electrónico o mensaje de texto al número celular, el cual se cita en el presente contrato. Por lo anterior las partes prometientes se obligan actualizar sus datos personales en el evento que cambien de domicilio, teléfono o dirección electrónica.

PARÁGRAFO: LA PARTE PROMETIENTE COMPRADORA, con la firma del presente contrato manifiesta que autoriza a la sociedad CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GH S.A.S, para que sus datos personales sean utilizados para la información y notificación contractual de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Las partes una vez leído, entendido y comprendido, firman en Jamundí el día 01 de agosto de 2025, el presente documento en dos ejemplares.

PARTE PROMETIENTE VENDEDORA	
NOMBRE: LEIDY ESMERALDA SOLARTE MAVISOY, OBRANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GH S.A.S.	
IDENTIFICACION: C.C. 27.308.996. NIT. 901.827.298-6	
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CARRERA 100 #5-169, CENTRO COMERCIAL UNICNETRO, OFICINA 711	
NÚMERO TELEFÓNICO: 3028286308	
CORREO ELECTRÓNICO: construccionesyproyectosgh@gmail.com	
FIRMA: 	HUELLA 

PARTE PROMETIENTE COMPRADORA:	
NOMBRE: WILLIAM ERNESTO ROJAS CAICEDO	
C.C. No.: 94.526.871 DE CALI	
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Crr 56 + 9-210 apto 301 Tr 10	
NÚMERO TELEFÓNICO: 3162328067	
CORREO ELECTRONICO: wrcmariana15@gmail.com	
FIRMA: 	HUELLA 